

1503224-47.2021.8.26.0320
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Receptação
Magistrado: Rudi Hiroshi Shinen
Comarca: Limeira
Foro: Foro de Limeira
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 19/01/2022
... 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Limeira
Foro de Limeira
1ª Vara Criminal
Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1503224-47.2021.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1503224-47.2021.8.26.0320
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito Policial (Flagrante) - 2275518/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 20723445 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2431/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2275518 - 04º D.P. LIMEIRA, 2431/21/923 - 04º D.P. LIMEIRA, 2275518/2021 - 4º Distrito Policial de Limeira
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Miqueias Afonso dos Santos
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz de Direito: Dr. Rudi Hiroshi Shinen

Vistos.

MIQUEIAS AFONSO DOS SANTOS, devidamente qualificado, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), ambos c.c. o artigo 61, II, "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque, em tese, em 07 de outubro de 2021, por volta das 14h00min, na Estrada Vicinal Lim 146, s/nº, Conjunto Residencial Victor D'Andrea, neste município e comarca, conduziu e ocultava, após ter adquirido, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, a saber, o veículo "Fiat/Uno Mille EP", de cor azul, placas CFE 1355, que havia sido furtado anteriormente da vítima Elisabete Gomes dos Santos. E, nas mesmas condições de tempo e local, facilitou a corrupção do menor de 18 (dezoito) anos Bruno Henrique dos Santos Cardoso, com ele praticando a infração penal.

A denúncia foi recebida em 18 de outubro de 2021 (fl. 83).

O denunciado apresentou resposta à acusação à fl. 94.

Realizada audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas, sendo o acusado interrogado ao final.

Em sede de alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da pretensão punitiva (fls. 124/133), ao passo que a Defensoria Pública pediu a absolvição, realizando considerações subsidiárias sobre a pena (fls. 145/159).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão acusatória deve ser julgada procedente.

Presentes a materialidade e a autoria do delito, a partir do boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 17/19, assim como da prova oral colhida.

Com efeito, a vítima ELISABETE GOMES DOS SANTOS alegou que o veículo havia sido vendido a seu tio, porém não havia regularizado a documentação. Recebeu uma ligação de sua prima em 06/10, que informou a subtração do veículo. Como estava em seu nome, Elisabete registrou a ocorrência.

O Guarda Municipal ALESSANDRO RODRIGO DE ALMEIDA alegou que estava em patrulhamento, quando recebeu informações de que o veículo "Fiat Uno", objeto de crime, havia passado pela muralha digital, por isso foram até a área rural para verificar. O veículo foi localizado, sendo abordados os ocupantes. O réu disse que havia comprado o veículo, porém o adolescente confessou a subtração do automóvel no dia anterior. Acrescentou que foi localizada uma micha no interior do bem.

O Guarda Municipal FABIANO HILARIO DA SILVA apresentou idêntica versão.

JOSÉ LUIZ DIAS DOS SANTOS, genitor do réu, disse que certo dia avistou o "Fiat Uno" no quintal de sua casa, indagando o filho da procedência. O réu alegou que havia comprado o bem, mas não sabia se o veículo estava regular. Após, o filho saiu com o automóvel e acabou sendo preso.

O acusado, por fim, declarou que havia comprado o veículo por R\$ 1.000,00 (mil reais), e que o adolescente havia feito a intermediação. Alegou que deu o dinheiro na mão do adolescente, e o vendedor era de Americana. A micha localizada era do

adolescente.

Saliente-se que a versão do réu é absolutamente inverossímil, desprovida de qualquer elemento nos autos que a comprove, até mesmo porque não foi juntado nenhum documento que evidenciasse a compra do bem.

Estando na posse de bem de origem espúria, inverte-se o ônus probatório, cabendo ao acusado comprovar que havia adquirido o bem licitamente.

Ora, o réu alega que comprou o bem, no entanto deixou de juntar documentos ou de arrolar testemunhas que evidenciassem a realização de negócio jurídico válido, tendo por objeto o veículo apreendido, produto de furto. Em casos análogos, já se decidiu:

APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Pleito defensivo de absolvição por insuficiência probatória. Sem razão. Autoria e materialidade comprovadas. Prova robusta. Comportamento do réu indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a receptação. Conjunturas fáticas o incriminam. Pena bem dosada. Regime semiaberto não alterado. Impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação 0002848-39.2016.8.26.0635; Relator (a): Andrade Sampaio; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 11ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 15/01/2018, g.n.).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – Conjunto probatório suficiente para condenação. Apreensão do bem furtado na posse do réu. Versão exculpatória inverossímil e não comprovada – Prova testemunhal segura – Réu que sabia da proveniência ilícita do bem – Reprimenda e regime. Adequação – Apelo desprovido. (TJSP; Apelação 0028221-45.2014.8.26.0602; Relator (a): Rachid Vaz de Almeida; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 18/12/2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPÇÃO – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO – SUBSIDIARIAMENTE, A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A MODALIDADE CULPOSA, REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO POR ALTERNATIVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA ESCORAR A CONDENAÇÃO – A ESCUSA APRESENTADA NÃO PODERIA MESMO VINGAR, POIS NENHUMA PROVA FEZ DA AQUISIÇÃO LÍCITA – AFIRMAÇÃO SIMPLÓRIA DE QUE ADQUIRIU O CELULAR POR PREÇO MÓDICO EM FEIRA "DO ROLO" – DOLO DEDUZIDO DAS CIRCUNSTÂNCIAS – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO – A REINCIDÊNCIA AFASTA BENEFÍCIOS E JUSTIFICA O REGIME INTERMEDIÁRIO – RECURSO DESPROVIDO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO, ESGOTADAS AS IMPUGNAÇÕES ORDINÁRIAS NESTA CORTE DE JUSTIÇA. (TJSP; Apelação 0001423-49.2017.8.26.0050; Relator (a): Euvaldo Chaib; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro: 14/12/2017, g.n.).

No que tange ao delito de corrupção de menores, por outro lado, o C. STJ pacificou entendimento, consubstanciado na Súmula nº 500, de que basta o cometimento da infração penal na companhia de adolescente para a consumação do crime, independentemente da efetiva corrupção do menor, pois se trata de delito formal.

A condenação, nesse passo, é medida de rigor.

Malgrado o entendimento perfilhado pelo Ministério Público, não incide a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, uma vez que o estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19, não atinge somente a vítima, mas toda a sociedade, podendo, inclusive, ser um dos motivos para o cometimento do crime pelo réu. Em hipóteses análogas, decidiu-se:

Furto qualificado pelo concurso de agentes - Absolvição - Impossibilidade - Prova segura que atesta a prática criminosa pelos réus - Concurso de agentes bem evidenciado - Vítima que descreveu, sem sombra de dúvidas, a atuação de cada um dos réus - Afastamento da agravante da pandemia - Nexo causal não evidenciado - Confissão parcial de um dos réus reconhecida, sem interferência na pena por expressa vedação da Súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça - Tentativa bem reconhecida - Fração aplicada em atenção ao iter criminis percorrido - Regime aberto mantido - Substituição da pena corporal por pena exclusivamente pecuniária - Suficiência ante a baixa gravidade concreta do delito - Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1516694-67.2020.8.26.0228; Relator (a): André Carvalho e Silva de Almeida; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 29ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/07/2021; Data de Registro: 08/07/2021, g.n.)

Apelação. Tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. Prova segura. Impossibilidade de desclassificação para o tipo do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Condenação mantida. Dosimetria. Manutenção do aumento na pena-base. Afastamento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Não demonstração de que o réu se valeu do estado de calamidade pública (Covid-19) para a prática do crime. Agravante prevista artigo 61, inciso II, alínea "g", do Código Penal. Manutenção. Impossibilidade de reconhecimento da confissão espontânea. Súmula nº 630 do STJ. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei Antidrogas. Impossibilidade. Dedicção a atividade criminosa. Regime inicial fechado mantido. Perda do cargo público. Agente penitenciário. Efeito da condenação. Inteligência do artigo 92, inciso I, alínea "b", do Código Penal. Perdimento de bens e valores. Necessidade. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1501463-64.2020.8.26.0530; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 07/07/2021; Data de Registro: 07/07/2021, g.n.)

Passo a dosar a reprimenda penal, nos limites do artigo 68, do CP.

1) Crime do artigo 180, caput, do Código Penal

Verifico que as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, são adequadas, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Presente a reincidência (fls. 53/54), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa. Não há atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

2) Crime do artigo 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente

As circunstâncias judiciais são normais, razão pela qual fixo a pena-base do acusado no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Presente a reincidência (fls. 53/54), agravo a reprimenda em 1/6 (um sexto), perfazendo 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão. Não há atenuantes.

Não há causas de aumento ou diminuição, tornando a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão.

3) Concurso material

Por fim, presente o concurso material de infrações, nos termos do artigo 69 do

Código Penal, perfaz a pena o total de 2 (dois) anos e 4 (quatro meses) de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não havendo elementos para aferir a condição econômica do réu, adoto o valor unitário mínimo para a pena de multa.

Em face da reincidência, não se mostra cabível ou recomendável a substituição do artigo 44, do Código Penal, nem o sursis, estabelecendo-se o regime inicial semiaberto ao cumprimento da reclusão, nos termos da Súmula nº 269, do C. STJ.

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado MIQUEIAS AFONSO DOS SANTOS à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro meses) de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor piso, como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, e no artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), na forma do artigo 69, do Estatuto Repressivo.

Tendo em vista a quantidade de pena aplicada, o período de prisão cautelar e o regime inicial semiaberto imposto, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, por este processo. Expeça-se alvará de soltura.

Oportunamente, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados.

Condene o réu ao pagamento das custas processuais, observada a gratuidade, sendo assistido pela DPE/SP.

P.I.C.

Limeira, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA